

638 274 e-w.

COLUMBIA UNIVERSITY LIBRARIES  
Special Collections

Spec. Mss. Coll. - Mexico

1772

no. 638

Barrientos, Manuel (Vicar General and acting Archbishop)

A. L. S. and Ms. D. S. 10pp.sm. fol. 1772.

Dispensation of 3rd degrees of consanguinity for marriage of two Spaniards, secondcousins, who had lived together 15 years and had one child.

STIC/ON



Año

de 1772

Dispensa de 5.º grado de

Consanguinidad Concedida de

Juan Herra y Margarita

Naturas vecinos del Partido

de Acochitlan.

P. 5.



En el Pueblo de Jesus Docot<sup>n</sup> en Beinte Dias del mes de Julio de mil, setecientos, se-  
enta y dos a. Ante el Sr. D<sup>n</sup> Juan Jph. de Monroy Cura Beneficiado, por su Ma<sup>d</sup>.  
vicaria Incapite y Juez ecc<sup>l</sup>. de d<sup>h</sup>. Partido, por el Sr. D<sup>n</sup> Manuel de Varriento, Co-  
monigo de la Sta. Iglesia Metropolitana Gobernador de la Sagrada Mitra de Mexico y  
su Arzobispado &c. se presenta el Escup<sup>to</sup> por el Contenido en el -

*Scripto* Juan Hernandez Espanol, Soltero, Viudo lex<sup>mo</sup> de Manuel H<sup>e</sup>ra-  
nandez y de Ygnacia Tamora Difuntos Originario de la Villa  
de Yotla huaca y Vecino de este Partido de tres años ha esta  
parte en el Rancho de Caniguá; parecio ante Vmd. en aque-  
lla forma que en derecho lugar haya y alimio convenga y di-  
go: que ha tiempo de quince años poco mas o menos que he  
vivido en ylicito Comercio con Margarita Natherax Car-  
vira Hija lex<sup>ma</sup> de Manuel Natherax Difunto, y de Ya-  
vel de Cordova Vecinas del mismo Rancho de Caniguá sien-  
do como es la vna dicha mi Pax<sup>ta</sup> entercegrado y respecto del  
dilatado tiempo de nuestro trato de que ha resultado un hijo y  
por esta Causa estar Yo en obligacion de amparar al mismo  
mencionada Margarita he delivrado, condictam<sup>en</sup> de  
Perrona que vago de Conciencia medió suparecer y para el  
descargo dela propia mia el Carame con ella para cuyo efec-  
to, me presento ante Vmd y que se practiquen las diligencias  
necesarias sobre el arumpro para con ellas ocurrir ha  
impetrar de la Sagrada Mitra la dispenacion de que



remerced, por tanto,

Nm. Supp. <sup>la</sup> veriana demandan hacen y determinan co  
mo pido enque recivire merced con Tuto Tuno endividua  
forma reciviento y no de malicia y lo necesario &c.  
No fimo por no varen

Y por su merced, visto lo hubo por presentado, y en su consecuencia  
vra mandas y mando, que el Notario de este Juzgado, trayga y  
areque en una Casa de Confianza a la mencionada Margarita  
Heras, para que se le tome Declaracion sobre el Asumpto, y lo ma  
mo a el Sr. Juan Hernandez, enque Devesan Expressar si antes  
del Ilcib. Omexis que antenido, eran Savedores de su Parentesco  
y al mismo tiempo se le oianen otros testigos, que los Conoscen  
para que Esto Declaren lo que supiesen, y les Constare enel mismo  
Ecto de la Incontenencia de los Contrayentes, y si a mas del Paen  
tero que resulta tienen otro Impedimento para el Matrimonio  
y en estado las Diligencias se remitan Con Informe o Consulta  
a el Sr. Gobernador de la Sagrada Mitra para que en Vista de  
ellas su Señoria Determine, lo que fuere de su Superior ayoado,  
por este Auto ayo lo proveyo, mando y fimo, de que doy fee.

Juan Joseph de Huesy

Antemi

Ante de Montoya  
Nota. Tuto

En el Pueblo de Jesus Ocotlan en Beinte y dos dias del mes de Julio  
de mil setecientos setenta y dos. Por ante el Sr. Cur, Dn. Juan  
y yo el Presente Notario en virtud, de lo mandado enel Auto de la  
va Pare a traes e. fue comparecer en este Juzgado a la Conten  
da enel Auto que antecede Margarita Heras, la que estando  
cente y siendo preguntado, Dixo: ser este su Hombre y apellido  
Cabrera Carta pida legitima de Manuel Hateras Difunto, y de  
vel de Cordova vecinas del Rancho de Canigua de este Part  
Y para que Declare se le recivio Juramento que hizo a Dios  
venia puesta la Señal de la Sta Cruz, en Dvida forma de  
so. Cuyo cargo o frecio Decla verdad en lo que se le pregunt  
y viendolo al thenor del Escriphto presentado, y Auto desup  
vido, Dixo: que Conoce a Juan Hean. Soteno Beino del my  
mo Rancho de Poco tiempo a esta Parte, y ordinario de la villa  
de Xothahuaca; Y que es el mismo Con quien a tiempo de la  
firse a. go como o menos siendo Ella Doncella, y Con el  
no de Palabra que el uno a el Otro, y el otro a el Otro se



Dieron de Casamiento, y celebrada de Esponsales, que precedió  
recibiendo la Declarante del dñ. Juan Hernandez una tumba  
go (que en este mismo Acto manifiesta) y ella le dio a el un Re-  
sado tuvieron ilícito Comercio, de que proquecion un hijo que  
vive y que luego Inmediatamente, Despues de esto prole supo e-  
lla y se lo comunico; tenían Parentesco de Consanguinidad, y segun  
averiguaron, que son primos segundos, y ya con esta advertencia no  
volvieron a juntarse, ni tratarse carnalmente, y solamente Di-  
pusieron ambos a cumplir la Palabra, por la necesidad, en que  
ya ella, esta constituida, e. Imposibilidad de Casarse con otro; y  
que Desde luego, y no teniendo Obstaten otros Impedimento Cano-  
nico ni Parentesco Espiritual, ni a fin alguno, esta pronta a ca-  
sarse con el dñ. Juan Hernandez, previa la Dispensacion, de que  
necesitan, y habiendole echo otras preguntas, y Repreguntas Di-  
xo. no saber otra cosa mas de lo que lleva dñ. y que esta es la  
verdad, so. Cargo del Juramento, fecho en que se afirma y Vati-  
ficio. Dixo. ser de edad, de mas de treinta. años. y no fia-  
mo por que dñ. no sabe, la firma dñ. Ven. Caza Suez ecc.  
de que ego el presente Notario Doy fee. entre = renglones = como  
no = vale =

Juan Joseph de Honeoy

Antem

Anttonio de Montoya  
Not. Pub.

Diligencia  
de Deposito

Luego Incontinenti No. el presente Nota. en Conformidad de lo man-  
dado, y por Nueva Orden del 18 Suez ecc. puse a Margarita de  
Hateras en la Casa de Joaquín Hateras su tio Berino de este  
Partido en la har. de Parte. con especial encargo que le hi-  
ze de ella y para que conste lo hariento por Diligencia que fia-  
me no hariendo lo el dñ. Hateras porque Dixo. no sabe =  
Doy fee.

Anttonio de Montoya  
Notario Pub.

En el Vefecido Pue. en Beina y tres de Julio de dñ. año Por Ante







Con Maria Thomasa del Villar, a quien Yo el presente Notario Doy fee.  
de Conocer, estando presente se le recibió juramento, que hizo a Dios  
Nro. Señor puesta la señal de la Sta. Cruz, en debida forma de Dño.  
Yo, cuyo Cargo ofrecio Decir verdad, en lo que supiere y le fuere  
preguntado, y siendo lo a el thenor del Cuijelo que antecede Dixo.  
Conoce a Juan hernand. Soltero, legand hdo legitimo de Man. hernand.  
y de Ignacia Samora difuntos, ori. Jurado de la Villa de Tlaxhuaca  
y vecino de este Partido, como de tres años a esta Parte en el Varcho  
de Coahuila. Y tambien a Margarita Hateras su Sobrina de  
Calidad Castiza hda legitima de Manuel Hateras difunto, y de Tra-  
vel de Cordova vecina del propio Varcho, y que el Parentesco  
que estos dos pretendientes tienen es de Consanguinidad, entacen  
caado. Porque Ignacia Samora Madre de Juan hernandes, era su  
ma hermana de Manuel Hateras Padre de Margarita, y que como  
de tres años a esta Parte sabe de oydos el testigo el Plcido Co-  
mencio, que avia entre ellos, de que tenian un hijo, y que a cep-  
cion de este Impedimento no tienen otro alguno legal ni de  
afinidad para el matrimonio que pretenden ni sabe el que tendan  
Dada otra Palabra de Consueño, y aviendo hecho otras preguntas  
y Representas, Dixo, no sabe mas de lo que tiene dr. y que lo tal  
dad, y aviendo leido esta su Declaracion Dixo, estar fiel y legal-  
mente asentada, y en ella se afirma y ratifico, bala del juramento  
que fecho tiene, Dixo, sea de edad de mas de quarenta años, y no firmo por  
que Dixo, no sabe la firma dr. Nro. Cua. Juez Eccl. de que es yo el  
presente Notario Doy fee.

Juan Joseph de Honroy

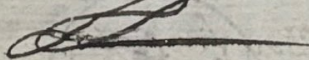
Ante mi  
Antonio de Montoya  
Not. Pub.

Inmediatamente, y por ante su Merced, el Sr. Cura y Juez Eccl. la Parte  
de Juan hernandes presente por testigo a Cayetano Martin Mestizo  
y vecino de este Pueblo Casado con Doña Ipha. de Guadalupe a el que  
yo el presente Doy fee, y Conosco, y para que Declare se le recibió jur-  
amento, que hizo a Dios Nro. Señor puesta la señal de la Santa Cruz, en  
debida forma de Dño. Yo, cuyo Cargo ofrecio Decir verdad, en lo que su-  
piere y le fuere preguntado, y siendo lo como a el Antecedente, Dixo, que  
Conoce de mucho tiempo a esta Parte a los Contrayentes, y que Juan hernand  
es legand, Soltero hdo legitimo de Manuel hernand. y de Ignacia Samo

Cayetano  
Martin mes-  
tizo de este  
demor de  
Cobaca



es Defunto Ordinario del Partido de Tlaxahuaca y vecino de  
 este de poco mas de tres años a la presente, en el Rancho de Can-  
 qua; y que Masoaneta Matias Es de Calidad Castita Hidalguista  
 ma de Manuel Matias Defunto y de Navelde Cordova Berina del  
 mismo Rancho, y que por lo tocante al Parentesco que hacen tan-  
 tores, sabe el testigo el tiempo de Huveanori a esta Parte que con-  
 la dacion de avei Estado en esta Parroquia Unos Paches Mission-  
 ros lo oyo decir asi, por cuyo motivo no se casaban, y que por-  
 temonmente supo el Plauto deato que entre ambos avia, y que  
 tienen un hijo, y que el parentesco es entera suado porque  
 la Ma. de Juan Heanin. Es Prima hermano del Padre de Ma-  
 casita, y que a excepcion de este Impedimento no sabe el que ten-  
 gan otros alcorno Espiritual, ni afin, ni menor Dado Palabra  
 de Casamiento a otra Persona, y aviendole echo otras preguntas  
 y Repreguntas Dixo no saber mas de lo que tiene dho. que lo bave  
 del no Cargo del Juramento, fecho, y siendo leida su Declara-  
 cion Dixo estas fies y lealmente asentada, y en ella se satisfi-  
 peclaro Ser de edad, demas de veinte a. no firmo por decir  
 no Sabex la firma dho. M. Luis Suez Ecc. de que y o dho. No.  
 tario Day fee. #

Juan Joseph de Honeoy  


Antemi  
 Antonio de Montoya  
 Escriba Pub.

Señora Procurador

Consulta

El Cua y Suez Ecc. del Partido de Doctm. Remite a Manos de V.  
 para las Diligencias, que preceden a quya Practica Dho. motivo  
 el Escripito que esta por principio, presentando por Juan Heanin  
 Espanol Altes, Ordinario de la Villa de Tlaxahuaca, y vecino  
 de este partido de tres años a esta Parte pretendiendo contra-  
 er matrimonio con Masoaneta de Matias Asi mismo Altes de  
 Calidad Castita Ordinaria y vecina de este dho. Partido previa-  
 dispensacion que a el mismo tiempo ynpedia por el Parentesco



de Condonación que con ella tiene en tercer grado á causa de  
 haver mantenido el tiempo de quince años al presente, en esta  
 amistad, y de ella resultado por hijos que amproqueados como  
 en sus Declaraciones consta, y tambien delas Deposiciones de los  
 testigos que se examinaron, los que añaden que á excepción de  
 este impedimento no tienen otra Alguna, lo pactual ni á fin  
 que les impida ó dirima el Matrimonio que pretenden sobre  
 cuyo Particular la Equitativa, y Benigna Justificación de V. A.  
 Determinara, lo que sea de su Superior Acuerdo, y que Ceda en ve  
 medio de las Almas de los miserrables;

Docum<sup>to</sup> y Jullio Reintey -

quatro de mil seiscientos setenta y dos años //

Juan Joseph de Monzon

Juan de Pina

Revólve  
 Constan  
 quida  
 del Páren  
 feto de los  
 contenidos  
 en estas Di  
 lencias -

|                          |                     |   |
|--------------------------|---------------------|---|
| Antonia Joseph de Pina # | Antonia de Pina #   | 1 |
| Yonacia Samora =         | Manuel Hateras #    | 2 |
| Juan Hernandez =         | Margarita Hateras # | 3 |

Mex. Co 3 de Agosto de 1772

Contra de las antedichas diligencias y causas que de ellas  
 resultan, y tubimos por bastantes, usando de las facultades  
 des App. Concedidas por nro mui Sto Padre el S. Clemente



te decimo quanto que felizmente gobierna, su data  
en Roma en sta Maria la maior vesp de el Anillo  
del Pescador a veinte y siete de marzo del año pasado de  
mil setecientos sesenta primero de su Pontificado, y  
han de valer por tiempo de veinte años y en mas re-  
siden. absolviendo como Absolvimos y havemos por  
Absueltos a Juan Hernandez Español soltero, y Ma-  
gaxita Matexas, vecinos del Partido de Tlaxotitlan de qua-  
lquieras Censuras en que haian incurrido a efecto sola-  
mente de Conseguir la presente gracia, les dispensamos en  
el impedimento de texeros grado de Consanguinidad con  
que se hallan ligados para que no obstante el, y no re-  
sultando otro alguno Canonico de las diligencias pre-  
veridas por el Sto Concilio de Trento que son validas  
y licitas. Contraher el Matrimonio que pretenden  
Segun Oñ de nra sta Madre Ysleria y permane-  
cer en el con tal de que la referida Magaxita no ha-  
ia sido arrebatada o haviendolo sido no permanezca  
en potestad o ha disposicion del Naptor, y que no se Co-  
municaren torpemen<sup>te</sup> con el fin de facilitar la dispen-  
sa. Asimismo damos y declaramos respectivam.  
por legitimas la prole que haian tenido y tubieren  
seguido el Matrimonio, les imponemos la penitencia  
Espiritual saludable de que antes de Contraherle confies-  
Sacramentalm<sup>te</sup> y comuniquen. y despues lo practique  
por espacio de seis Meses una vez en cada uno. y



zando de rodillas en todos los cavados de este dicho  
tiempo una parte del cñ Rosario de nra S. y man  
damos que de este Decreto se saque testimonio auto  
rizado en forma y se remita al Cura Tucs. Eccl. de  
dho Partido a q. encargamos que ante todas cosas  
sepaxe a los Concihientes de toda Comunicacion y les  
haga Cumplir la Penitencia impuesta. El S. O. P. no  
Juanes Barruente Dignidad de Chantre de esta Sta  
y 1.ª Gobernador Provisor y vicario Gñal de este Arzob  
bisado, así lo decretó mandó y firmó.

no. f. de Barruente

Se despachó el  
Testim. como  
de preuene

Por mandado del S. Gov.

Luis Molina  
Not. Oficialm  
del Gov